

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3745/2530

นายผจญ วิเศษธนากร  
นางสุวรรณ มุ่งงานดี  
นายวิศิษฐ์ มุ่งงานดี กับพวก

โจทก์  
ผู้ร้อง  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1489, มาตรา 1490

ป.วิ.พ. มาตรา 287

จำเลยกับผู้ร้องเป็นสามีภริยากันได้ร่วมกันประกอบอาชีพจัดสรรที่ดินและสร้าง  
ตึกแถวขาย หน้าที่โจทก์นำมาฟ้องเกิดจากจำเลยผิดสัญญาขายที่ดินพร้อมตึกแถวที่  
จำเลยเป็นผู้จัดสรรดังกล่าวให้แก่โจทก์ จึงเป็นหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่ง  
และพาณิชย์ มาตรา 1490 และมีผลให้เจ้าหนี้บังคับชำระหนี้จากสินสมรสและสินส่วน  
ตัวได้ตามมาตรา 1489 โจทก์ชอบที่จะบังคับชำระหนี้จากสินสมรสได้ทั้งหมด ผู้ร้อง  
ไม่มีสิทธิกันส่วนของตนไว้.

---

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ไปไถ่ถอนจำนองแล้วโอน  
ที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๑๔๘๒, ๘๑๔๘๓ พร้อมตึกแถวให้โจทก์ถ้าไม่สามารถโอนได้ ให้  
ชำระเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยจำเลยที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามคำ  
พิพากษา โจทก์ขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีและได้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่  
๗๑๙๘๗ พร้อมบ้าน รวมราคา ๔๕๕,๐๐๐ บาท

นางสุวรรณา มุ่งงานดี ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าที่ดินและบ้านที่โจทก์นำยึด เป็นสินสมรระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ ๑ จึงขอให้กันส่วนของผู้ร้องออกเสีย

โจทก์คัดค้านว่า หนี้ตามคำพิพากษาคดีนี้เป็นหนี้ร่วมระหว่างจำเลยที่ ๑ กับผู้ร้อง ผู้ร้องต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ ๑ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ฎีกาต่อไปของผู้ร้องว่า หนี้ตามที่โจทก์ฟ้องในคดีนี้ไม่ใช่หนี้ร่วม โจทก์จะบังคับชำระหนี้เอากับโฉนดที่ดินและบ้านดังกล่าวอันเป็นสินสมรสไม่ได้ ปัญหานี้ ผู้ร้องเบิกความว่า หนี้ตามคำพิพากษาในคดีนี้ เป็นหนี้ส่วนตัวของจำเลยที่ ๑ ไม่เกี่ยวกับผู้ร้อง แต่ผู้ร้องมิได้มีพยานอื่นสนับสนุนคำเบิกความของตน ฝ่ายโจทก์มีตัวโจทก์เบิกความว่า จำเลยที่ ๑ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและปลูกสร้างตึกแถวแบ่งขาย มีกิจการอยู่ที่หมู่บ้านสวนมawangษ์ และแถวถนนพัฒนาการ เคยเห็นผู้ร้องช่วยจำเลยที่ ๑ ขายตึกแถวและที่ดิน ผู้ร้องไม่ได้ประกอบอาชีพอื่น และมีคำของผู้ร้องสนับสนุนตอบคำถามค้านของทนายโจทก์ว่าจำเลยที่ ๑ มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๑๔๘๗ และที่ดินอื่นอีกหลายแปลง ซึ่งที่ดินที่จำเลยที่ ๑ มีชื่อถือกรรมสิทธิ์นั้น จำเลยที่ ๑ ได้นำไปลงทุนปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ขายให้แก่บุคคลอื่น จึงฟังได้ว่าจำเลยที่ ๑ กับผู้ร้องร่วมกันประกอบอาชีพจัดสรรที่ดินและสร้างตึกแถวขาย เมื่อหนี้ที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นคดีนี้เกิดจากจำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาขายที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๑๔๘๒, ๘๑๔๘๓ พร้อมตึกแถวที่จำเลยที่ ๑ เป็นผู้จัดสรรดังกล่าวให้แก่

โจทก์ จึงเป็นหนี้ร่วม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ และมี  
ผลให้เจ้าหนี้บังคับชำระหนี้จากสินสมรสและสินส่วนตัวได้ตามมาตรา ๑๔๘๙ ดังนั้นผู้  
ร้องต้องยอมให้โจทก์บังคับชำระหนี้ได้ทั้งหมดตามกฎหมายดังกล่าว ไม่มีสิทธิกัน  
ส่วนของตนไว้แต่ประการใด ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยคดีชอบแล้ว ฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

ศาลแพ่ง - นายชลอ ทองแย้ม

ศาลอุทธรณ์ - นายสุเทพ กิจสวัสดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ